肇庆高要陆*开民宅加建工程“7·7”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区政府调查组

编制日期：2024 年 1 月 22 日

目　录

一、事故基本情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....11
（四）事故应急处置评估.....11
三、事故原因分析.....11
（一）事故直接原因 11
（二）有关责任单位存在的主要问题.....14
（三）事故性质 15
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....15
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）15
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共3人）.....16
（三）其他处理建议.....17
五、事故主要教训 17
六、事故整改和防范措施.....18
（一）全面落实安全生产主体责任。.....18
（二）金利镇人民政府要加强民宅等自建房建设的质量和安全监督检查。.....19
（三）切实加强建设工程安全监管工作。.....19

肇庆高要陆*开民宅加建工程“7·7”一般高处坠落事故调查报告

2023年7月7日11点20分许，高要区金利镇石林一甲村内一民宅加建施工过程中发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失101万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定及区委、区政府主要领导的批示要求，2023年7月10日，我区成立了由区住建局牵头，市公安局高要分局、金利镇人民政府、区应急局、市自然资源局高要分局、区农业农村局、区人社局、区总工会有关人员组成的高要区“7·7”事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组邀请区纪委监委、区检察院派员参加，同时聘请广州市建筑施工有关专家对事故进行技术分析和论证。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市高要区“7·7”一般高处坠落事故是一起因作业人员违规操作物料提升机，拿取遥控器时不慎从吊篮与楼层之间的空隙坠落地面死亡的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故工程及有关人员概况

1.陆*开民宅加建工程

事故民宅位于金利镇辖区石林一甲村内，位于金利镇产业大道旁石林一甲村新村宅基地第一排第12号，该土地属于石林社区一甲经济合作社宅基地经济发展用地，取得中华人民共和国不动产权证书（粤（2017）肇庆高要不动产权第00166**号），为集体土地证，于2019年底经由石林一甲村集体决定以及全体村民共同表决通过，通过村集体组织抽签排序确定地块位置。事故民宅土地由该村村民陆*开（陆桂开、陆*开关系为亲兄弟）抽签获得。

该民宅建筑层数为四层，总建筑面积约1350平方米，建筑高度为15米，其中首层6米，二至四层均为3米，为钢筋混凝土框架结构。首层到四层于2020年10月开始建设，已于2021年9月建设完毕并投入使用，使用用途为出租屋。

事发时正在加建两层半，加建高度为9米，五至七层均为3米，加建面积约1100平方米，为钢筋混凝土结构（如图1）。

事发时该民宅已建到第七层，加建前未办理房屋建设规划许可手续和建设施工许可手续。



图 1 事发民宅加建工程

2023 年 3 月 26 日，屋主陆*开（甲方）与张*合、农*天（乙方）签订《建筑工程承包合同》，加建二层半，加建面积约 1100 平方米，以包工包料形式，约 140 万元的价格发包给张*合、农*天（乙方）进行建筑施工，按施工进度支付施工费。

2.有关人员

陆*开：陆*开民宅加建工程发包方。陆*开，男，39 岁，汉族，住址：广东省肇庆市高要区金利镇石林村委会石林一甲村*队前区**号。

张*合：陆*开民宅加建工程施工承包方。男，60 岁，汉族，住址：广东省佛山市高明区荷城街道月明街 54 号*座*梯***，其与农*天于 2023 年 3 月 30 日签订了《合作协议》在陆*开民宅加建工程开展合作，需由农*天先行出资 30 万元到该工程用于推进

建设，约定工程中赚取金额张*合占35%，农*天占65%。张*合并未与农*天签订安全协议，其本人未有建筑施工从业资格和有关资质。其本人和农*天共同组织了吴*奎等4名砌筑班组人员和覃*石等6名装模板和扎铁班组人员开展陆*开民宅加建工程施工作业。

农*天：陆*开民宅加建工程施工承包方。男，55岁，汉族，住址：广东省佛山市南海区狮山文智村旧圩**号，其与张*合于2023年3月30日签订了《合作协议》在陆*开民宅加建工程开展合作，需由农*天先行出资30万元到该工程用于推进建设，约定工程中赚取金额张*合占35%，农*天占65%。农*天并未与张*合签订安全协议，其本人未有建筑施工从业资格和有关资质。其本人和张*合共同组织了吴*奎等4名砌筑班组人员和覃*石等6名装模板和扎铁班组人员开展陆*开民宅加建工程施工作业。

伍*喜：死者。男，58岁，汉族，贵州省石阡县龙塘镇核桃湾村龙田人，是由砌筑班组负责人吴*奎临时雇佣陆*开民宅加建工程工人。

（三）事故发生经过

2023年7月6日，吴*奎（砌筑班组负责人）安排伍*喜清理建筑垃圾。

7月7日7时许，伍*喜在五楼清理建筑垃圾。

7月7日11时10分许，吴*奎拨通了伍*喜电话并进行了交谈。

7月7日11时15分，装模板和扎铁班组负责人覃*石在五楼同伍*喜交谈，随后覃*石同装模板和扎铁班组的6人到四楼的走廊吃饭。

7月7日11时18分许，伍*喜从五楼坠落至地面。

7月7日11时20分，吴*奎来到工地附近，在20米外看到伍*喜躺在物料提升机基础地面。随后吴*奎打电话给张*合告知有关情况，张*合随即赶赴事发现场。

7月7日11时30分，张*合到现场后发现伍*喜躺在物料提升机架底层基础地面，头部在机架内，脸朝上，背部躺在机架边缘，腹部和腿在机架外，手机在身旁着火，现场未发现安全帽。

7月7日11时36分，张*合通过微信语音通话拨打了保险公司汇报情况。

经事故调查组与专家组认真分析、综合研判，得出如下结论：

根据现场情况以及有关人员的口供认定，伍*喜事故当日将物料提升机停放在五楼层水平面上方约1.3米左右位置处，同时把遥控器放在提升机吊篮底板上，下班拿取遥控器时踩空，不慎失足从吊篮与五楼楼层之间的空隙（距首层地面高度16.3米）坠落至地面，最终酿成亡人事故。

（四）事故现场情况

1.事故地点情况。根据现场勘察情况，该民宅（含加建工程）位于金利镇辖区内石林一甲村内，事发时该民宅已建到第七层，钢筋混凝土楼板还未拆除模板脚手架。施工外架采用竹脚手架，

在四层配置竹制飘挡防护棚，配备一台物料提升机用于施工，四层以上外架和物料提升机配备黑色安全网。

2.涉事物料提升机情况。涉事物料提升机属张*合、农*天共同所有，未有任何合格证明文件，2023 年 3 月 28 日张*合找了安装人员进行物料提升机安装（如图 2）。张*合没有特种设备安装资质，自行安装物料提升机，未经验收擅自投入施工使用。事发时吊篮停放在五楼楼面上方约 1.3 米（距首层地面高度 16.3 米）位置，吊篮遥控器在吊篮底板上（如图 3）。



图 2 涉事物料提升机



图 3 事发死者坠落位置

3.事故单位作业情况。张*合、农*天是陆*开民宅加建工程施工承包方，施工现场负责人是张*合。截至 2023 年 7 月 7 日，已完成第七层钢筋混凝土楼板浇筑，准备开始砖砌体施工，现场首批砖块已到货并堆放在施工现场首层室外。2023 年 7 月 6 日，张*合叫吴*奎安排一个工人去清理五楼的建筑垃圾，吴*奎随后安排了伍*喜负责清理建筑垃圾工作。2023 年 7 月 7 日上午，伍*喜负责清理建筑垃圾工作。

（五）人员伤亡情况

该事故造成 1 人死亡。死者伍*喜，男，58 岁，贵州省石阡县龙塘镇核桃湾村龙田人。

（六）直接经济损失情况

该事故造成直接经济损失约101万元（工亡补助96万元，另支付家属生活费用约3万元，火葬费约2万元，合计约101万元）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7月7日11点39分，吴*奎拨打120。120到施工现场附近后，陆桂开在路口指引救护车达到事故现场。

7月7日11点41分，张*合拨打110并向市公安局高要分局说明有关情况并向金利镇人民政府通报有关情况。

随后，金利镇人民政府马上派人到陆*开民宅加建工程进行核实，并开展现场应急处置工作。同时，区应急局协调金利镇人民政府开展应急处置并派人赶赴现场了解事发原因经过、研判现场环境、开展现场处置，并将事故发生情况向区政府和市应急局报告。

（二）事故现场应急处置情况

吴*奎拨打了120，张*合等人也在随后拨打了110报警。医护人员在现场进行简单的抢救后发现人员已经死亡。接报后，区委、区府高度重视立即启动应急响应，区领导作出批示，要求相关部门组成事故处置组，赶往事故现场核实处置。各部门联合开展现场救援、现场警戒、现场拍照取证、了解事故经过及死者信息等基本情况，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作，并要求

屋主和现场施工负责人立即停止施工，做好事故现场围蔽保护并设置安全警示标识。

（三）医疗救治和善后情况

经市公安局高要分局民警现场勘查，未见异常，经法医勘验，尸表检验：头部粉碎性骨折，头面部、躯干、肢体见多处擦伤及骨折，推断死因符合高坠死亡。

事故发生后，涉事各方多次进行协商，2023 年 7 月 11 日，在肇庆市高要区金利镇人民调解委员会的调解下，甲方与乙方达成赔偿协议，并签订《人民调解协议书》（高利调协字（2023）004 号）。目前死者家属情绪稳定，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，有关人员发现伍*喜高处坠落，并及时报 110、120 进行应急救援，整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡，本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、专家组论证和综合分析认定，本起事故的直接原因为：

1.事故亡者安全意识淡薄，没有佩戴安全帽冒险进入施工现场，未取得特种设备作业人员操作证违规使用物料提升机，事故

当日将物料提升机停放在五楼层水平面上方约1.3米左右位置处，同时把遥控器放在提升机吊篮底板上（事故物料提升机吊篮停靠位置如图4），下班拿取遥控器时踩空，不慎失足从吊篮与五楼楼层之间的空隙（距地面高度16.3米）坠落至地面，最终酿成亡人事故。



图4 事故物料提升机吊篮停靠位置

2.物料提升机防护措施不完善，特种设备管理缺失。物料提升机未安装安全门（如图5），物料提升机未配备取得特种设备

作业人员操作证进行作业[1]，擅自安装遥控装置，通过遥控器进行上下提升作业，给事故发生埋下隐患。





图 5　物料提升机未安装安全门

3.施工现场临边、洞口等部位安全防护措施不到位。事故发生所在五楼临边未安装防护栏，未设置安全平网（如图 6），施工人员极易因精力不集中导致高处坠落。

[1] 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十五条：建筑起重机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。



图 6　临边、洞口防护栏杆缺失，安全平网未安装

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.民宅加建工程施工承包方（张*合、农*天）未取得建筑施工资质，违法承揽该民宅加建工程并组织不具备相应资质人员施工建设[2]；安全意识淡薄，未建立安全管理体系和安全管理机构，未配备专职安全管理人员，没有安全管理规章制度，员工上岗前未进行安全教育培训和安全技术交底[3]；未给员工发放安全帽、安全带等劳动防护用品[4]；未确保操作规程的遵守和安全措施的落实[5]；没有特种设备安装资质，自行安装物料提升机，未经验

[2] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。……。

[3] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：依法对本单位的安全生产工作全面负责。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

[4] 《建设工程安全生产管理条例》第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措

收擅自投入施工使用[6]。

2.民宅加建工程建设方（陆*开）安全意识薄弱，开工前未办理房屋建设规划许可手续[7]和建设施工许可手续[8]，将该民宅加建工程发包给不具备相应资质人员施工建设[9]，施工安全以包代管，导致该民宅加建工程存在明显安全漏洞。

3.金利镇人民政府未能及时落实自建房安全属地管理责任[10]，查实并处理陆*开民宅加建工程擅自开工建设和不安全作业管理行为，未能及时督促、指导陆*开民宅加建工程加强安全生产管理。

（三）事故性质

经调查认定，高要区“7·7”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）

施的落实。

[6] 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十条：从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位（以下简称安装单位）应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。

[7] 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。……。

[8] 《中华人民共和国建筑法》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；……。

[9] 《中华人民共和国建筑法》第二十二条：建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

[10] 《肇庆市人民政府办公室关于印发肇庆市自建房安全专项整治工作实施方案的通知》（肇府办函〔2022〕52号）：一、总体要求：……压实各级党委政府属地管理责任，按照“谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁排查谁负责、谁鉴定谁负责、谁整治谁负责”的原则，依法依规彻查自建房安全隐患。……。二、主要任务：（四）加强安全管理。1.严控增量风险。3层及以上城乡新建房屋，以及经营性自建房必须依法依规经过专业设计和专业施工，严格执行房屋质量安全强制性标准。……。

伍*喜，男，58岁，汉族，陆*开民宅加建工程工人。安全意识淡薄，进入施工现场没有佩戴安全帽[11]，没有取得特种设备作业人员证违规操作物料提升机[12]，中午下班拿取遥控器时，不慎从吊篮与楼层之间的空隙坠落地面死亡，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共3人）

陆*开，男，39岁，汉族，陆*开民宅加建工程发包方。作为发包方将该民宅加建工程发包给不具备相应资质人员施工建设，未履行安全生产责任，在该起生产安全事故中负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[13]的规定进行行政处罚。

张*合，男，60岁，汉族，陆*开民宅加建工程施工承包方。未取得建筑施工资质，违法承揽施工项目并组织不具备相应资质人员施工建设。未安排专门人员进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实。鉴于其和农*天在该工程中为合作承包方，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[14]、第一百一十四条[15]等相关法律

---

[11] 《建设工程安全生产管理条例》第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

[12] 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十五条：建筑起重机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上

法规的规定对张*合和农*天共同作出行政处罚。

农*天，男，55岁，汉族，陆*开民宅加建工程施工承包方。未取得建筑施工资质，违法承揽施工项目并组织不具备相应资质人员施工建设，未安排专门人员进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实。鉴于其和张*合在该工程中为合作承包方，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[16]、第一百一十四条[17]等相关法律法规的规定对张*合和农*天共同作出行政处罚。

（三）其他处理建议

建议责成金利镇人民政府向区人民政府作出书面检讨，深刻检查，认真吸取事故教训，采取切实措施，进一步加强自建房安全监管工作。

五、事故主要教训

（一）安全教育培训缺失，自身安全意识淡薄。施工人员在未经专业安全教育培训的前提下上岗作业，安全意识薄弱，没有设置安全防护装置，不佩戴安全防护用品，无特种设备作业人员资格证违规操作物料提升机。

（二）相关方安全生产主体责任不落实，轻安全重施工。该民宅加建工程施工的建设方和施工方安全生产主体责任意识较

一百万元以下的罚款；……

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

为淡薄，安全生产责任制、安全生产规章制度不落实，未制定规章制度和操作规程，现场安全管理不到位，没有建立健全隐患排查治理制度，对作业人员的安全教育培训不到位，口头上提醒工人注意安全和注意事项代替安全教育培训，施工人员在安全生产知识缺乏和安全风险辨识能力低下、安全意识薄弱，最终导致事故的发生。

（三）部门安全监管不到位。属地镇街政府主管部门对该民宅加建工程施工擅自开工建设和不安全作业行为管理不力，安全生产监督和自建房安全监管不到位，对隐患排查不全面不到位，未及时督促业主方消除事故隐患。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强自建房安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）全面落实安全生产主体责任。民宅施工的施工单位要及时制定各种规章制度和操作规程，开展安全隐患排查治理，及时发现和消除安全隐患；不得使用不符合工程安全要求的建筑构配件和设备，应当按图施工；加强对施工人员安全教育培训，保证从业人员具备相应的安全生产知识，施工时要安排人员现场管理，督促从业人员遵守管理规定和操作规程，落实各项安全防护

措施，认真检查施工人员配戴安全防护装置，特种设备操作人员持证上岗。

（二）金利镇人民政府要加强民宅等自建房建设的质量和安全监督检查。金利镇人民政府认真贯彻和落实上级领导的指示精神，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，同时严格落实自建房安全属地监管责任，加强对本行政区域内民宅建设活动进行监督检查，建立健全动态巡查制度，强化组织实施对民宅等自建房建设的质量和安全监督检查，及时发现、处置未报批擅自施工以及未落实安全防护措施的行为，加大民宅日常执法检查力度，对在建民宅严格执法，必要时联合多部门执法，特别是违法建设，一定要打击，没有防护措施的危险作业，一定要从严、从快、从重处理；要定期聘请相关专家认真排查事故隐患，开展建筑行业打非治违和施工现场的安全专项整治，确保辖区内安全生产形势持续稳定。

（三）切实加强建设工程安全监管工作。各部门要根据自身职责，加强对本行政区域内自建房等建设工程监管工作的组织领导，统筹组织协调相关部门、乡镇政府、村级组织依法履行职责。一是农业农村部门应当充实力量，健全机构机制，切实负起农村宅基地审批工作，严格遵照“一户一宅”原则，杜绝农村宅基地违法用地行为；二是规划建设部门和执法部门要认真开展建筑施工领域大检查活动，做到“全面检查、严格执法、彻底整治”；严厉打击各类非法违法行为，严厉打击建筑施工安全生产非法违法行

为，进一步夯实建筑施工安全生产基础；重点打击违法建设、违规操作、无资质施工、监理人员无监理证书、作业无安全防护措施等行为，对于存在严重违法违规行为并导致发生安全事故的，要严格按照有关规定处理，确保建筑行业安全生产。